

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1759/2530

บริษัท สยาม กลการ จำกัด
นาย เจริญ ภารา กับพวก
ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์
การเกษตร

โจทก์
จำเลย
ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 287, มาตรา 289

การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่กระทบกระทั่งถึง
บุริมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้รับจำนองตาม ป.วิ.พ.มาตรา 287 เมื่อหนี้ระหว่าง
จำเลยที่ 2 กับผู้ร้องยังไม่ถึงกำหนดชำระผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำนองจะอาศัยอำนาจ
แห่งการจำนองบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของ น. ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึด
ไว้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 289 หาได้ไม่.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าเช่า
ซื้อรถยนต์และค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย จำเลยไม่ชำระโจทก์ขอหมายบังคับคดีนำ
เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส. 3 ของน. ภริยาจำเลยที่ 2 เพื่อขายทอดตลาด
ชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าจำเลยที่ 2 เป็นหนี้เงินกู้ผู้ร้องน.ภริยาจำเลยที่ 2 เอาที่ดิน
น.ส.3 นั้นพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาทำสัญญาจำนองเป็นประกัน ผู้ร้องชอบที่จะบังคับคดี

ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289

โจทก์คัดค้านว่ามูลหนี้จำนองระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 2 งวดแรกจำเลยที่ 2 ได้ชำระให้ผู้ร้องแล้ว ส่วนงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ผู้ร้องยังไม่มีสิทธิเรียกร้องกับจำเลยที่ 2 และไม่มีสิทธิขอรับชำระเงินจากการขายทอดตลาด ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องและโจทก์ไม่สืบพยาน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ร้องตามสัญญาที่กำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ 3 งวด งวดที่ 1 ชำระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2526 จำเลยที่ 2 ได้ชำระหนึ่งงวดที่ 1 แล้ว งวดที่ 2 และที่ 3 กำหนดชำระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2527 และวันที่ 31 ธันวาคม 2528 ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ผู้ร้องจึงยังไม่อาจบังคับให้ชำระหนี้ได้ มีคำสั่งยกคำร้องคำคำร้องเป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาว่า "นางหนูคล้ายได้จำนองที่ดินไว้กับผู้ร้องเพื่อประกันการชำระหนี้ในเมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ชำระหนี้เงินกู้เมื่อหนี้ที่จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบชำระแก่ผู้ร้องยังไม่ถึงกำหนดชำระผู้ร้องจะใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ก่อนหนี้ถึงกำหนดชำระหาได้ไม่ เมื่อหนี้ระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้ร้องยังไม่ถึงกำหนดชำระผู้ร้องจะอาศัยอำนาจแห่งการจำนองบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของนางหนูคล้ายที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289

หาได้ไม่และการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่กระทบกระทั่งถึง
บุริมสิทธิของผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้รับจำนองดั่งที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>